

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת מיכל שיר סגמן
דבי ביטון
רון כץ
סימון מושיאשוילי

5159/25/פ

הצעת חוק איסור שימוש בטלפונים חכמים במוסדות חינוך, התשפ"ה-2024

הגדרות

1. בחוק זה –

"מוסד חינוך" – מוסד חינוך רשמי כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949¹, וכל בית ספר שחל עליו חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969²;

"מכשיר סלולרי חכם" – ציוד קצה רדיו טלפון נייד כהגדרתו בסעיף 51 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב 1982³, המאפשר, בין היתר, גישה לרשת האינטרנט, הפעלת יישומונים ואיתור לוויני.

2. איסור הכנסת

מנהל מוסד חינוך שניתן בו חינוך יסודי לא יאפשר לתלמיד להכניס למוסד החינוך מכשיר סלולרי חכם, למעט במקרים חריגים שייקבעו על ידי שר החינוך (בחוק זה – השר), באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת.

3. הדרכה במוסדות

(א) מוסד חינוך שניתן בו חינוך יסודי החל מכיתה ה' או חינוך על יסודי יקיים שיעורי הדרכה על שימוש נכון, בטוח ומכבד במכשיר סלולרי חכם בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ב).

חינוך על שימוש

נכון במכשיר

סלולרי חכם

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 287.

² ס"ח התשכ"ט, עמ' 180.

³ ס"ח התשמ"ב, עמ' 218.

(ב) השר יכין תוכנית הדרכה שתכלול מתן ידע וכלים לצורך שימוש נכון, בטוח ומכבד במכשיר סלולרי חכם, ויקבע את היקף ההדרכות הנדרש בשלבי הלימוד השונים.

ביצוע ותקנות 4. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות לעניין דרכי הפיקוח וכללי המשמעת הנוגעים לקיום הוראותיו.

דברי הסבר

בעידן המודרני, הטכנולוגיה ובפרט מכשירים סלולריים חכמים, מציעים יתרונות רבים במסגרת הלימודית. הם מאפשרים גישה מיידית למידע עשיר ומגוון, מקנים לתלמידים מיומנויות טכנולוגיות חיוניות, ומאפשרים למידה מותאמת אישית, שיתוף פעולה ותקשורת בין תלמידים למורים. אלו תורמים להגברת המעורבות וההנאה מהלמידה ומכניסים את התלמידים לעולם התעסוקה של המאה ה-21. עם זאת, לצד התפתחות הטכנולוגיה, השימוש במכשירים סלולריים חכמים טומן בחובו גם סיכונים משמעותיים עבור קטינים, כגון חשיפה לתוכן לא הולם, בריונות רשת, פגיעה בפרטיות וניצול על ידי גורמים זרים, וכן ירידה בהישגים הלימודיים. במדינות שונות, כמו צרפת ואוסטרליה, כבר פעלו בנושא והגבילו את השימוש במכשירים ניידים בגילאים צעירים. מחקרים שבחנו את השפעת ההגבלות הראו שיפור בהישגים הלימודיים, הגדלת השתתפות בשיעורים, חיזוק הקשרים החברתיים בין תלמידים, וכן הגברה של תחושת הביטחון והפחתת מקרי בריונות רשת. ההשפעות החיוביות הללו מדגישות את חשיבות הפיקוח על השימוש במכשירים סלולריים חכמים על ידי ילדים ונוער לצורך שמירה על סביבה לימודית בריאה ובטוחה. לאור זאת, הצעת החוק מבקשת להגביל הכנסת מכשירים סלולריים חכמים לשטח מוסד חינוך שניתן בו חינוך יסודי, וקובעת שבכל מוסד חינוך החל מכיתה ה', תהיה חובה להעביר לתלמידים הדרכות על שימוש נכון, בטוח ומכבד במכשירים סלולריים חכמים. מטרת החוק היא להגן על התלמידים מפני סכנות שבשימוש לא מבוקר במכשירים סלולריים, לתת לבידיהם כלים לשימוש נכון, לקדם למידה אפקטיבית ושיפור ההישגים הלימודיים, חיזוק קשרים חברתיים ותחושת ביטחון בקרב תלמידים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בכסלו התשפ"ה (09.12.2024)